



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 במאי 2026

1953

ט' בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 23) (חילוט סם מסוכן והשמדתו),

התשפ"ו-2026 1314

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 23) (חילוט סם מסוכן והשמדתו), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 36

1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 36,

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

”ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין עבירת החזקה או שימוש בקנאביס, לצריכה עצמית, יחולו הוראות אלה:

(1) שילם הנקנס את הקנס שהוטל עליו לפי חוק העבירות המינהליות, יראו אותו כמי שהסכים להשמדת הקנאביס שנתפס בקשר לעבירה ויחולו הוראות אלה:

(א) הקנאביס יחולט ויושמד בידי המשטרה, אלא אם כן ביקשה המשטרה מבית המשפט לעשות בו שימוש אחר;

ד ב ר י ה ס ב ר

ושימוש בו לצריכה עצמית), התשפ"ב-2022, באופן הקובע את עבירת ההחזקה והשימוש של סם מסוג קנאביס לצריכה עצמית כעבירה מינהלית, ומאפשר להטיל קנס מינהלי על העובר אותה.

אי-הארכת הוראת השעה כאמור הביא לכך שההסדר החל על אופן החילוט וההשמדה של קנאביס לצריכה עצמית חזר להיות ההסדר הכללי הקבוע בסעיף 36(א) בפקודת הסמים המסוכנים, בלא הוראות ייחודיות לחילוט והשמדה של סם מסוג זה.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע הסדר דומה להסדר שנקבע בהוראת השעה לעניין חילוט והשמדה של קנאביס, שכן נמצא כי ההליך הקבוע בפקודה מסורבל ומקשה על אכיפת העבירה של החזקה ושימוש בקנאביס לעומת ההסדר שנקבע בהוראת השעה שהיה פשוט ויעיל יותר.

כמו כן, מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע מנגנון מהיר לחילוט והשמדה של כל חומר שנתפס החשוד כסם מסוכן, במקרים שבהם לא נדרש עוד בירור ראיתי, בהיעדר חשוד או כוונה להגיש כתב אישום.

לפי מידע שמסרה משטרת ישראל, ההסדר הקיים לעניין חילוט והשמדה של סמים מסוכנים יוצר עומס רב על מעבדות הזיהוי, גורם לעיכובים רבים בהליכי טיפול בתיקים, מחייב אחסון ממושך של מוצגים, גם כשהם נרקבים ובלתי שמישים, וגורר עלויות תקציביות ולוגיסטיות כבדות, אף במקרים שבהם לא אותר חשוד ואין כל כוונה להגיש כתב אישום, או במקרים שבהם אין כלל מחלוקת שמדובר בסם ולכן אין צורך בבדיקת מעבדה.

סעיף 1 לסעיף קטן (ג) המוצע

מוצע לקבוע חזקה ולפיה תשלום הקנס שהוטל לפי חוק העבירות המינהליות בשל עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, ייחשב כהסכמה של הנקנס להשמדת החומר שנתפס בקשר לעבירה. הסדר

כללי בהתאם להוראות הדין הנוהג כיום, תהליך חילוט והשמדה של סמים שנמצאו בידי המשטרה מוסדר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה), ותקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלט או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995 (להלן – תקנות החילוט). בית המשפט רשאי להורות בצו על חילוט והשמדה של סמים מסוכנים, אם התקיים התנאי הקבוע בסעיף 36(א) לפקודה שלפיו הוגשה לבית המשפט תעודה רשמית על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו.

מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע שני הסדרים הנוגעים להשמדת סמים: האחד, בנוגע לאופן השמדת קנאביס שנתפס במסגרת אכיפה לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות); השני, בנוגע לחילוט והשמדה של חומרים החשודים כסמים מסוכנים בתיקי חקירה שנסגרו, כאשר אין כוונה להגיש כתב אישום.

הצעת החוק מבקשת לעגן הסדרים אלה בחקיקה ראשית, במטרה לאפשר חילוט והשמדה של סם באופן מהיר ויעיל במקרים שבהם אין עוד צורך ראיתי בהחזקתו, וזאת באופן המאזן בין צורכי האכיפה לבין הפיקוח והבקרה הראויים.

נושא החילוט וההשמדה של קנאביס לצריכה עצמית, הוסדר באופן ייעודי במסגרת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – הוראת השעה), אשר כלל הסדר ייחודי המאפשר חילוט והשמדה של קנאביס שנעשה בו שימוש או שהוחזק לצריכה עצמית, בלי להיזקק להליך המורכב הנדרש לפי סעיף 36(א) לפקודה.

בשנת 2022, הוראת השעה פקעה ולא הוארכה. במקביל, תוקן חוק העבירות המינהליות והותקנו תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – החזקת קנאביס

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשפ"ד, עמ' 62.

(ב) הקנאביס לא יושמד לפני תום המועדים הקבועים להגשת בקשה לביטול הקנס לפי סעיף 8א לחוק העבירות המינהליות (להלן – בקשה לביטול הקנס) ולהגשת בקשה להישפט לפי סעיף 8(ג) או 8א(ה) לחוק האמור (להלן – בקשה להישפט);

(2) על אף האמור בפסקה (1)(א), הקנאביס לא יושמד אם הנקנס הגיש בקשה לביטול הקנס וטרם ניתנה בה החלטה, או הגיש בקשה להישפט;

(3) בוטלה הודעת תשלום הקנס לפי סעיף 8א לחוק העבירות המינהליות – רשאי קצין משטרה להורות על השמדת הקנאביס שנתפס, אלא אם כן במסגרת ביטול ההודעה האמורה התברר שהוא מוחזק כדין בהתאם לרישיון לפי חוק זה;

(4) לא שילם הנקנס את הקנס ולא הגיש בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט, וחלף המועד לתשלום הקנס – המשטרה רשאית לחלט ולהשמיד את הקנאביס, ולא תישמע עוד כל טענה לעניין טיבו, סוגו, בדיקתו או הצורך בשמירתו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להורות על חילוט והשמדה של חומר החשוד כסם מסוכן, אף בלא הצגת תעודה כאמור בסעיף 31(5), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) קצין משטרה הודיע בכתב כי תיק החקירה שבו החומר היה עשוי לשמש ראיה נסגר, ואין כוונה להגיש בו כתב אישום;

ד ב ר י ה ס ב ר

בנסיבות שבהן קנס מינהלי לא שולם, לא הוגשה בקשה לביטול קנס או בקשה להישפט, ותוקפו של מועד התשלום חלף, המשטרה תהיה רשאית לחלט ולהשמיד את הקנאביס, ולא תישמע עוד כל טענה בנוגע לטיבו, לסוגו או לצורך בשמירתו. ההנחה היא כי לו סבר המחזיק בחומר שיש בידו טענה לגיטימית באשר לטיבו של החומר, לסוגו או לזכות קניינית לגביו הוא היה פועל למימוש זכותו להשגה במועדים שנקבעו לכך בחוק, ולאחר שהם חלפו, לא מתקיימת עוד הצדקה עניינית או משפטית להמשיך שמירת חומר החשוד כסם, שכן אין עוד הליך תלוי ועומד בעניין ואין טענות שדורשות הכרעה.

לסעיף קטן (ד) המוצע

מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה מוסמך להורות על חילוט והשמדה של חומרים החשודים כסמים מסוכנים גם בלא הצגת תעודה לפי סעיף 31(5) לפקודה, ובלבד שהתקיימו שני תנאים מצטברים: קצין משטרה הודיע בכתב כי תיק החקירה נסגר ואין כוונה להגיש כתב אישום; חלפו 60 ימים לפחות ממועד סגירת התיק, בלי שהוגשה בקשה להשבת החומרים החשודים על ידי אדם כלשהו. הסדר זה נועד למנוע את הצורך בהחזקת חומר חשוד במערכות האחסון והראיות של המשטרה כאשר אין הליך פלילי תלוי ועומד ואין בעל עניין המעוניין בהחזרתו.

זה נועד לייתר את הצורך בניהול הליך מסורבל לזיהוי הסם לשם השמדתו, מקום שבו קיימת הסכמה בפועל באשר לגורלו של החומר. בהתאם למוצע, אם הקנס שולם והנקנס לא ביקש להישפט או לבטל את הקנס בתוך המועדים הקבועים לכך בחוק העבירות המינהליות, יחולט הקנאביס ויושמד על ידי המשטרה באופן אוטומטי, בלא צורך בהחלטה שיפוטית או בהצגת חוות דעת מומחה, אלא אם כן ביקשה המשטרה מבית המשפט לעשות שימוש אחר בחומר, כגון לצורכי מחקר.

מוצע להבהיר כי השמדת הקנאביס לא תבוצע טרם חלוף המועדים הקבועים בפקודה להגשת בקשה לביטול הקנס או להישפט, שכן אם בקשות אלה יוגשו, החומר יידרש לבחינה במסגרת ההליכים האמורים.

אם שולם הקנס אך הוגשה בקשה לביטול לפי סעיף 8א לחוק העבירות המינהליות, או בקשה להישפט לפי סעיף 8(ג) או סעיף 8א(ה) לאותו חוק, הקנאביס לא יושמד, שכן כאמור במצב דברים זה, החומר נדרש לצורך המשך ההליכים.

אם בוטלה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 8א לחוק העבירות המינהליות, יוסמך קצין משטרה להורות על השמדת הקנאביס שנתפס, בלא פנייה לבית המשפט, אלא אם כן במסגרת ביטול ההודעה האמורה התברר שהקנאביס מוחזק כדין בהתאם לרישיון לפי הפקודה.

(2) חלפו שישים ימים לפחות מיום סגירת תיק החקירה ולא הוגשה בקשה להשבת החומרים על ידי אדם כלשהו.

(ה) בסעיף זה –

”חוק העבירות המינהליות” – חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985²;

”עבירת החזקה או שימוש בקנאביס, לצריכה עצמית” – עבירה לפי סעיף 7(א) לפקודה, הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנאביס, לצריכה עצמית, שנקבעה כעבירה מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות, ובלבד שלא הוגש בה כתב אישום לפי סעיף 13 או 15 לחוק האמור;
”קנאביס” – קנבוס כהגדרתו בתוספת הראשונה לפקודה.”

² ס”ח התשמ”ו, עמ’ 31.